

# CONTRATO DE TRABALHO A TERMO INCERTO

KOTRIK INDUSTRIAL, UNIPESSOAL LDA, contribuinte nº 515660710, com sede na Rua S. Tome e Príncipe, 267, 4430-228, Vila Nova de Gaia, daqui em diante designado por 1º Outorgante e por empresa,

E

DIEGO ALEJANDRO YANES FAJARDO, nascido em 13/03/1991, NISS 12174798567, NIF 324546262, RUA DO RAI0, 270, BRAGA, PORTUGAL, daqui em diante designado de 2º Outorgante e por trabalhador.

## **PRIMEIRA**

MONTADOR, para exercer as funções inerentes a essa categoria, bem como outras afins ou funcionalmente ligadas, podendo ainda exercer temporariamente outras atividades não compreendidas na atividade contratada dentro dos termos legais.

## **SEGUNDA**

O 1º Outorgante em cumprimento com o srt. 42º, nº1 do CCT, justifica o termo com o art.35, nº21 – Execução, direção ou fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e reparações industriais, em regime de empreitada ou em administração direta, bem como os respectivos projetos ou outra atividade complementar de controlo e acompanhamento.

## **TERCEIRA**

O 2º outorgante desempenhará a atividade profissional para prestar o serviço relativo á função para o qual é contratado nas instalações da empresa e em suas respectivas obras no território europeu, ficando desde já conhecida ao 1º Outorgante a faculdade de transferir o 2º Outorgante para instalações que possua, ou venha a possuir, localizada em zona geográfica diferente das atuais, inclusive em outros países.

## **QUARTA**

A remuneração bruta do 2º Outorgante é de 850,00€ (Oitocentos e cinquenta euros). A este valor acresce as ajudas de custo que serão pagas pelo 2º Outorgante e reembolsadas pelo 1º Outorgante.

## **QUINTA**

A jornada laboral do 2º Outorgante será de 40 horas semanais, divididas da seguinte forma: de segunda a sexta-feira 8 horas diárias trabalhadas, cabendo ao 1º Outorgante a determinação das horas do início, término e intervalos de descanso, de acordo com disposições legais e internas aplicáveis.

## **SEXTA**

Devido ás funções específicas do 2º Outorgante, este compromete-se a prestar o seu trabalho fora do respectivo horário normal sempre que para tal seja solicitado.

## **SÉTIMA**

O 2º Outorgante aceita, desde já, prestar a sua atividade em regime adaptabilidade ou em regime de banco de horas, nas condições vigentes na empresa (banco de horas, 4 horas diárias, 60 horas semanais e o máximo de 200 horas mensais. Comunicar com 5 dias de antecedência).

## **OITAVA**

Entrada em vigor 19 de Março de 2024.

## **NONA**

A empresa está obrigada a ter um sistema de avaliação de desempenho.

## **DÉCIMA**

O 2º Outorgante passará por um período experimental determinado pelo 1º Outorgante, caso o 2º Outorgante não atenda as condições técnicas referente ao cargo pelo qual foi contratado, o presente contrato será encerrado sem a necessidade de aviso prévio, não havendo direito a qualquer indenização.

## **DÉCIMA PRIMEIRA**

O trabalhador que seja descolado para países da U.E, que não Portugal, por um período superior a um mês será pago em euros, previsivelmente trabalhará 85 dias no estrangeiro, cuidado de saúde serão prestados através do cartão europeu de saúde do 2º Outorgante.

## **DÉCIMA SEGUNDA**

O presente contrato caducará com a comunicação ao trabalhador de cessão do mesmo, com antecedência mínima de 7, 30, ou 60 dias, conforme o contrato tenha durado até 6 meses, de 6 meses a 2 anos ou por um período superior. Fica acordado entre ambas as partes que nos termos do contrato de trabalho, o 2º Outorgante tem por obrigação apresentar-se nas instalações do 1º Outorgante afim de regularizar toda a documentação legal relativa a cessação do contrato de trabalho.

## **DÉCIMA TERCEIRA**

O direito a férias rege-se pelo CCT para indústria metalúrgica e metalomecânica.

## **DÉCIMA QUARTA**

Sempre que a não comparecência do 2º Outorgante venha a gerar custos adicionais á empresa, esses custos serão importados ao 2º Outorgante, caso o 2º Outorgante tome a decisão de rescindir o presente contrato, a empresa deverá ser comunicada ao menos com 15 dias de antecedência, caso isso não aconteça o 2º Outorgante deverá pagar ao 1º Outorgante uma coima no valor 1.000,00€ (Mil euros).

## DÉCIMA QUINTA

Confidencialidade e não concorrência, pelo exercício das suas funções, o segundo outorgante terá acesso a um conhecimento detalhado de todas as atividades desenvolvidas, segredos de negócio, adquirindo um «know-how» específico do Grupo a que pertence ao primeiro outorgante, bem como a um conjunto de informações confidenciais relacionadas com a organização e gestão do Grupo que se revestem de grande importância;

As partes, de comum acordo, decidiram estabelecer as condições em que o segundo outorgante se obriga ao cumprimento de uma obrigação de não concorrência após a cessação do seu contrato de trabalho que o vincula ao primeiro outorgante, através da celebração do presente contrato.

Tendo em consideração a natureza das suas funções profissionais, o segundo outorgante obriga-se, após a cessação do presente contrato de trabalho, por qualquer motivo, a não:

- a) Desenvolver, por conta própria ou alheia, atividades concorrentes com o primeiro outorgante ou de qualquer sociedade ou empresa do Grupo a que a mesma pertence;
- b) Angariar, solicitar ou estabelecer contactos ou atrair para qualquer negócio que possa concorrer com o primeiro outorgante, ou de qualquer sociedade ou empresa do Grupo a que a mesma pertence, quaisquer terceiros que sejam ou tenham sido seus clientes e/ou trabalhadores;
- c) Participar ou ser parte interessada, direta ou indiretamente, em qualquer atividade ou negócio semelhante ou concorrente com a atividade e/ou os negócios do primeiro outorgante, ou de qualquer sociedade ou empresa do Grupo a que a mesma, pertence.

Esta obrigação de **não concorrência** vigora durante um período de 02 (dois) anos após a finalização da vigência do contrato entre o primeiro outorgante e o segundo outorgante, caso o segundo outorgante descumpra com as cláusulas do presente contrato, o segundo outorgante terá que pagar mensalmente ao primeiro outorgante durante 02 (dois) anos o valor do salário do primeiro outorgante descrito nesse contrato.

## DÉCIMA SEXTA

As partes atribuem competência a dirimir qualquer conflito que possa advir do presente contrato ao tribunal de Trabalho da Comarca de Vila Nova de Gaia.

*Vila Nova de Gaia, 19 de Março de 2024.*

1º OUTORGANTE

(Direção)

**KOTRIK INDUSTRIAL**  
PT515660710  
Rua São Tomé e Príncipe, 267  
4430-228-Vila Nova de Gaia

2º OUTORGANTE

(Trabalhador)

# TERMO DE CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE

- 1) Declaro que li com atenção e que estou ciente das 16 cláusulas presentes no contrato.
- 2) Pagamento de salário é realizado todo dia 15 de cada mês.
- 3) A empresa deixa informado ao trabalhador que o mesmo deve ser responsável, limpo e organizado em quanto estiver alojado em qualquer alojamento disponibilizado pela empresa, caso a empresa tenha algum custo por falta de comprometimento por parte do trabalhador nesse sentido, esse custo será repassado ao trabalhador.
- 4) É extremamente proibido por parte do trabalhador levar para o alojamento qualquer pessoa sem a autorização prévia da empresa, exemplo: não pode levar mulher, filhos, amigos etc... Caso isso venha acontecer será descontado 500€/mês do trabalhador.
- 5) É extremamente proibido fumar dentro dos alojamentos fornecidos pela empresa.
- 6) É extremamente proibido levar embora qualquer objeto pertencente aos alojamentos fornecidos pela empresa, caso isso aconteça o trabalhador será desligado da empresa sem direito a qualquer indenização, sendo considerado roubo.
- 7) O trabalhador declara estar ciente que enquanto estiver alojado nos alojamentos da empresa, que utilizará de maneira responsável os fornecimentos de água, luz e gás, caso seja comprovado que os gastos foram exagerados e utilizados de maneira irresponsável, esses gastos serão repassados ao trabalhador, portanto fica o alerta: "ao sair para trabalhar, não deixa as luzes acesas, calefação ligada e nem torneiras abertas".
- 8) Sempre que o trabalhador precisar se afastar do trabalho (família, banco, documentação etc..) a empresa deverá ser comunicada no mínimo 05 dias de antecedência, caso a empresa não seja comunicada, será considerado abandono de trabalho e será aplicada uma multa no valor de 300€. Portanto, sempre que precisar resolver problemas particulares comunique ao setor administrativo (+34 653 48 13 92) da Kotrik Industrial.
- 9) Após o encerramento do contrato, o trabalhador deverá fazer a devolução dos uniformes e dos EPI's fornecidos pela empresa.
- 10) Caso o trabalhador venha a ser dispensado por não demonstrar a experiência exigida para o cargo pelo qual foi contratado, a Kotrik Industrial não assumirá nenhum gasto.

Data e assinatura do trabalhador:



---